

1500266-70.2022.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 198/2022 - 01º D.P. MATÃO, 31/2022 - 01º D.P. MATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Mateus da Silva Agren

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

LUCAS MATEUS DA SILVA AGREN, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao-SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500266-70.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500266-70.2022.8.26.0347

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 198/2022 - 01º D.P. MATÃO, 31/2022 - 01º D.P. MATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Mateus da Silva Agren

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

LUCAS MATEUS DA SILVA AGREN, qualificado nos autos (fl. 25), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de março de 2022, por volta das 11h, no cruzamento da Rua Otone Correa com a Avenida Mato Grosso, Jardim do Bosque, nesta cidade e comarca de Matão, foi autuado em flagrante trazendo consigo 4 porções de crack contendo 1 grama, 7 porções de cocaína acondicionada em eppendorfs contendo 8 gramas, 2 porções de maconha contendo 3 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acondicionados em uma meia preta.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu LUCAS MATEUS DA SILVA AGREN foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 01/02); boletim de ocorrência nº 198/2022 (fls. 08/10); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); fotografias (fls. 18/24); laudos de constatação prévia (fls. 46/48, 49/51 e 52/54); laudos periciais de constatação definitiva de entorpecentes (fls. 112/114 - "maconha" e 115/117 e 119/120 - "cocaína"), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu LUCAS MATEUS DA SILVA AGREN, ouvido na fase inquisitiva (fl. 06), declarou: "ESTAVA NO LOCAL EFETUANDO A VENDA DE DROGAS. QUE SE ARREPENDE E QUE NÃO PRETENDE MAIS "TRABALHAR" COM A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS". Em Juízo confessou a prática delitiva, ratificando a versão apresentada. Tem 24 anos. É pedreiro. Ganha R\$120,00 por dia. É solteiro. Possui uma filha. Paga R\$200,00 a 300,00 de pensão. É primário. Nada tem contra as testemunhas.

A testemunha, Policial Militar PAULO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "É POLICIAL MILITAR E ESTAVA EM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA DE LIMA, QUANDO AVISTARAM UM INDIVÍDUO ENTREGANDO UM PACOTE PRETO PARA UMA MULHER NA RUA. SENDO O LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS E SUSPEITANDO DA ATITUDE DO INDIVÍDUO, QUE TENTOU SE DESVENCILHAR DO OBJETO, OS POLICIAIS REALIZARAM A ABORDAGEM. EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO, AINDA EM PODER DO INDIVÍDUO, UMA MEIA PRETA CONTENDO DINHEIRO EM ESPÉCIE, DROGAS (SETE PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À COCAÍNA, DUAS TROUXAS DE MACONHA E QUATRO PEDRAS DE CRACK) PRONTAS PARA À VENDA E UM CELULAR MOTOROLA. COM A MULHER FOI ENCONTRADA UM PORÇÃO DE DROGA. O SUSPEITO CONFESSOU QUE ESTAVA NO LOCAL VENDENDO A DROGA. A MULHER INFORMOU QUE ESTAVA NO LOCAL PARA COMPRAR DROGAS, MAS QUE NÃO CHEGOU A FINALIZAR A COMPRA, ALEGANDO QUE A DROGA ENCONTRADA COM ELA JÁ ERA DE SUA PROPRIEDADE".

A testemunha, Policial Militar DIEGO ALVES DE LIMA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "É POLICIAL MILITAR E ESTAVA EM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA BISPO, QUANDO AVISTARAM UM SUSPEITO ENTREGANDO UM OBJETO PARA UMA MULHER NA RUA, SENDO O LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS E SUSPEITANDO DA ATITUDE DO INDIVÍDUO, QUE TENTOU SE DESVENCILHAR DO OBJETO, OS POLICIAIS REALIZARAM A ABORDAGEM. EM BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO, AINDA EM PODER DO INDIVÍDUO, UMA MEIA PRETA CONTENDO DINHEIRO EM ESPÉCIE, DROGAS (SETE PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À COCAÍNA, DUAS TROUXAS DE MACONHA E QUATRO PEDRAS DE CRACK) PRONTAS PARA À VENDA E UM CELULAR MOTOROLA. COM A MULHER FOI ENCONTRADO UM PINO DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A COCAÍNA. O SUSPEITO CONFESSOU QUE ESTAVA NO LOCAL VENDENDO A DROGA. A MULHER INFORMOU QUE ESTAVA NO LOCAL PARA COMPRAR DROGAS,

MAS QUE NÃO CHEGOU A FINALIZAR A COMPRA, ALEGANDO QUE A DROGA ENCONTRADA COM ELA JÁ ERA DE SUA PROPRIEDADE". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não conhecia o réu. Ele disse que brigou com o pai e foi vender drogas. Nunca o viu no local. Diante da prova produzida, tenho que a condenação é de rigor.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o réu e Paula dos Santos Pereira.

O réu estava entregando uma meia preta para Paula, o que chamou a atenção dos policiais e ensejou a abordagem, sendo que o réu ainda tentou se desvencilhar dos objetos.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram no interior da meia preta dinheiro em espécie, um celular Motorola e drogas (sete pinos contendo substância semelhante à cocaína, duas trouxas de maconha e quatro pedras de crack), prontas para à venda.

Em poder de Paula, pelo que consta, foi encontrada uma porção de droga.

Aos policiais militares, LUCAS admitiu que estava no local vendendo a droga e Paula informou que estava no local para comprar e que a droga encontrada em seu poder já havia comprado do réu.

Os entorpecentes apreendidos foram periciados, apurando-se que se tratavam de 04 porções de crack, contendo 1 grama, 7 porções de cocaína, acondicionada em eppendorfs contendo 8 gramas, 2 porções de maconha, contendo 3 gramas, conforme laudos periciais juntados aos autos. Também foram apreendidos com o réu 157 reais em dinheiro e 1 aparelho celular da marca Motorola.

Em Juízo, o réu confirmou a versão apresentada na Delegacia, disse que é usuário de drogas e que também, naquele dia, passou a vender entorpecente.

A confissão do réu está amparada pelas demais provas produzidas nos autos, em especial pelos laudos periciais juntados, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Dessa forma, as circunstâncias da abordagem, a confissão do réu, o dinheiro apreendido e a forma como a droga foi encontrada – todas fracionadas para venda, são circunstâncias a evidenciar que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio ilícito, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Demonstrada a materialidade e autoria do crime de tráfico, passo a dosar a pena.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras. Por esse motivo, fixo a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravante a aplicar. A confissão, nesta fase, não permite a redução da pena a quem do mínimo legal.

Não há causa de aumento de pena a ser computada.

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que não tenho por inconstitucional, é de rigor a redução da pena em 2/3. Justifico a redução no grau indicado uma vez que não há nos autos qualquer informação de que o réu se dedicava ao tráfico de drogas. Conforme declarado pelos policiais militares, o réu não era pessoa conhecida e não possui condenação criminal. O réu declarou ainda, em audiência, que se arrependeu de ter praticado o delito e que não se envolveu mais com atos ilícitos. Fixo, portanto, a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Chega-se, pois, à pena final de 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

Pelo montante da pena, primariedade e ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial aberto para início do cumprimento da pena.

Por fim, verificando a possibilidade de aplicação do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na prestação pecuniária, de um salário mínimo, a ser paga a entidades públicas ou

privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais; e, 2) na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. O réu respondeu ao processo em liberdade. Não há fundamento superveniente para a decretação da custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal). Diante disso, poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o réu LUCAS MATEUS DA SILVA AGREN, qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) na prestação pecuniária, de um salário mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais; e, 2) na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, "caput", do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Poderá apelar em liberdade.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.

Decreto, após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, o perdimento de eventual dinheiro ou bem apreendido, até porque inexistente comprovação da origem lícita.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações e anotações de estilo, bem como se oficie à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.R.I.C.

Matão, 19 de julho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA